﴿فصل فى شرائط صحة السعى﴾ وهي سبعة بعدد أشواطه وقدسبق ان السعى بنفسه واجب خلافا للشافعى حيث قال انه فرض وركن (الاول) أى الشرط الاول وجعله فى الكبير ركنا للسعى وهو الصواب (كينونته بين الصفا والمروة) أى بأن لا ينحرف عنهما الى اطرافهما (سواء كان بفعل نفسه) أى ماشيا أو راكبا (أو بفعل غيره بأن كان مغمى عليه ولو بغير امره) وكذا ان كان مجنونا او صغيرا غير مميز (أو مريضا أو صحيحا بأمره) اى بأمر كل منهما (فسعى به) اى بكل منهم (محمولا أو راكبا يصح سعيه لحصوله) اى لحصول سعيه (كائنا بينهما) اى بين المكانين (ولا تجوز فيه النيابة الا للمغمى عليه قبل الاحرام) يعنى اذا دام اغماؤه الى حال سعيه أو أفاق حينئذ وفيه انه اذا حدث له الاغماء بعد احرامه مفيقا ينبغى أن يكون كذلك لكن لا ضرورة فى نيابته للسعى اذ يمكنه سعيه محمولا بخلاف نية الاحرام فان النيابة فيه جوزت للضرورة وللبناء على الخروج عن عهدة عقد الرفقة والظاهر ان التقدير لا يجوز فى أمر الحج النيابة المطلقة الا للمغمى عليه قبل الاحرام فانه يجوز وحينئذ نيابة الرفقة فى عقد الاحرام عنه والا فلو كان ضمير فيه راجعا الى السعى فلا معنى لقيد قبل الاحرام فتأمل فانه مزلة الاقدام والله أعلم بحقيقة المرام (الثانى أن يكون) أى السعى (بعد طواف) اى كامل ولو نفلا (او بعد اكثره) اى اكثر اشواطه (فلو سعى قبل الطواف) أى اكثر جنسه (أو بعد أقله لم يصح) لعدم تحقق ركنه (ولو سعى بعد اربعة اشواط صح) كره للاهتمام بأمره والا فهو مستدرك فى ذكره (الثالث تقديم الاحرام عليه) أى احرام حج أو عمرة (فلو سعى قبله) أى قبل الاحرام ولو بعد طواف (لم يجز) لان السعى من واجبات الحج والاحرام شرطه والواجب والركن وغيرهما لا يصح بدون الشرط ولما كان بعض الشروط يشترط بقاؤه الى الفراغ عن جميع الاركان كالطهارة فى الصلاة وبعضها لا يشترط دوامه بل يكفى تحققه اولا قبل الشروع فى اركانه كالنية قال (واما وجود الاحرام) أى ثبوت بقائه بعد تحقق ابتدائه (حالة السعى فان كان) اى السعى (سعى الحج) سواء كان قارنا او متمتعا او مفردا (وقد سعى قبل الوقوف) هذا خطأ بحسب العربية من ان الجملة المصدرة بقد منصوبة المحل على الحالية المتحققة فى الازمنة الماضوية والحال انه ليس كذلك فيما أراد من المسئلة الفقهية اذ كان الصواب أن يقول وهو يسعى قبل الوقوف بالصيغة المضارعية بمعنى انه يريد سعيه مقدما عليه بل حسن المقابلة ان يقول فان كان سعيه للحج قبل الوقوف (فيشترط وجوده) اى ثبوت بقائه لعدم حلول زمان تحلله (وان كان) اى سعيه (للحج بعده) أى بعد الوقوف (فلا يشترط) أى وجود الاحرام لجواز أن يكون بعد تحلله من احرامه (ولا يسن) أى وجوده أيضا لجواز سعيه قبل حلقه لكن مع الكراهة فانه يسن الترتيب بين الرمي والحلق والطواف والسعى فكان حقه أن يقول بل ويسن عدمه اذ لا يلزم من نفى كون وجوده سنة وقوع سعيه بعد خروجه من احرامه سنة وان كان أى سعيه (سعى العمرة فلا يشترط فيه وجوده) أى وجود بقائه لانه ليس بشرط بل ركن فيها حال ابتدائه كما سيأتى ويتفرع عليه انه لو طاف ثم حلق ثم سعى صح سعيه وعليه دم لتحلله قبل وقته وسبقه على أداء واجبه وقد قال الكرمانى اما الاحرام فقال بعض اصحابنا وهو ركن فى العمرة والاصح انه ليس بركن بل هو شرط لصحة ادائها أى فى الجملة وهو لا يدل على كونه شرطا لجميع اجزائها (وهل يجب) اى وجود بقائه (حال سعيه الظاهر) اى المتبادر من اطلاق القوم وما فرعوا عليه بعض المسائل (نعم) اى يجب بل هو المتعين لعدم ظهور رواية بخلافه فقد

فأسأله عن حاجتى فى اليقظة أو فى المنام حتى اذا كانت سنة من السنين وانا واقف بعرفات عند الزوال واذا بثمانية أنفس عند الاراك الذى بحيال وادى نعمان نحو جبل وادى الصخرات فتحققت انهم القوم فقصدتهم وسلمت عليهم فردوا على أحسن ردوا اذا فيهم شيخ كبير قد نور الله وجهه فعلا نوره الافق فجلست معهم وقد تصاغرت نفسى عندى لما شاهدت فيهم من الوقار والسكينة فقام أحدهم فأذن وأقام فتقدم الشيخ فصلى بهم فصليت معهم وأنا أعلم انه ما كتب فى صحيفتى مثلها ولا يكتب ثم استقبل القبلة بعد الصلاة فقال الحمد لله